

1500264-58.2021.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES

Denúncia a fls. 105/106

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500264-58.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500264-58.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES

Denúncia a fls. 105/106

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 2º e seguintes da Lei n. 8072/90.

Dados do processo: Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva a fls. 66/69. Denúncia a fls. 105/106. Data dos fatos: 21.08.2021. Incineração a fls. 109. Notificação a fls. 118. Convênio a fls. 132. JG A a fls. 143. Resposta à acusação a fls. 135/136. Recebimento da denúncia a fls. 143 (01.02.2022). Audiência: 31.03.2022 - 16:30h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante do interrogatório não ficou verificado que ele possui a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, o réu compreendeu todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, não havendo qualquer indício de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão de caixa de celular, sacos plásticos e do entorpecente (fls. 09/10), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 30,8 gramas de cocaína (fls. 11/12 e 88), foto dos entorpecentes a fls. 13, foto do acusado a fls. 20/22, foto dos objetos apreendidos a fls. 36, laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 92/96), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Jefferson Correa de Moraes afirmou que: houve uma denúncia anônima em residência falando de drogas escondida na casa e chegando ao local, conversamos com a mãe do Maicon e ela mostrou qual era o local, abriu a gaveta do guarda-roupa e mostrou a caixa de celular com a droga (cocaína), pouco mais de 80 porções individuais. Encontramos com o Maicon que falou que tinha pegado a droga para venda. Reconheço o réu aqui presente, já o conhecia anteriormente de vista.

Carlos Augusto de Camargo testemunhou que: recebemos pelo plantão, denúncia de que o réu estava guardando e vendendo drogas na casa. Fomos até o local e encontramos com a mãe dele que permitiu a entrada e mostrou a droga (cocaína) no quarto dele. Ele confessou posteriormente. Reconheço o réu aqui presente, mas não o conhecia anteriormente.

O réu MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 28 anos. Sou solteiro. Não tenho filhos. Estudei até 5a série. Trabalhava no Sobradão (pizzaria). Ganhava R\$ 100,00 por dia. Já fui processado antes. Comprei droga em Bragança e iria vender sim, mas iria usar também. Boa parte já tinha usado. Já conhecia o Jefferson, mas nunca tive problemas com elas. Já fui internado 7 vezes antes por dependência química.

O réu confessou o delito e a prova oral confirma que o acusado estava traficando, tanto que as testemunhas já tinham recebido informação anônima dando conta que o acusado estava traficando.

Com isto, as testemunhas foram até a residência do acusado e localizaram em seu interior as 84 porções de doçaina, bem como objetos para embalar droga.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

“PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por

profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados". (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, verifico que existe elemento negativo a ser considerado nesta fase de fixação da pena: maus antecedentes (37 - processo n 0000622-66.2016.8.26.0601) e diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Segunda fase: Ausentes atenuantes, mas o réu é reincidente específico: fls. 37/38* (processo n 0003781-90.2011.8.26.0601) e confessou o delito, de forma que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Terceira fase: Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: Em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: Não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: Diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar MAICON WILLIAM GONÇALVES LOPES à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06, c.c. art. 2º e seguintes da Lei n. 8072/90.

Recomende-se o condenado na prisão em que se encontra e oportunamente, expeça-se guia provisória de recolhimento/carta de guia, remetendo-se à Vara de Execução competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15,

III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Incineração das drogas já determinada nos autos.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu, obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 143. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão para fins do Convênio da Defensoria/OAB ao(à) procurador(a) nomeado(a) - fls. 132.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 02 de março de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Juíza de Direito

(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.